

सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात लेखाशीर्ष २२१०
४२८६ अंतर्गत २१- पुरवठा व सामुग्री या उद्दिष्टांखाली
मंजूर अनुदानातून डिक्री रक्कम मा.न्यायालयात जमा
करण्यासाठी रुपये ७७,९६,९०३/- इतक्या रकमेच्या
खर्चास मान्यता देण्याबाबत.

**महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक आरोग्य विभाग**

शासन निर्णय क्रमांक: न्यायाप्र -२८२५/प्र.क्र.२४१/भाग-१/खरेदी कक्ष

१० वा मजला, गो. ते. रुग्णालय संकूल इमारत,

नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१.

दिनांक : ३१ मार्च, २०२६

वाचा :-

१. मा.दिवाणी न्यायालय, मुंबई येथे दाखल समरी सुट नं.५०३५/२००८ (हायकोर्ट समरी सुट नं.४३७६/२००८) मधील दि.२०.१२.२०१९ रोजीचा निर्णय
२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल अपील क्र. ८४१/२०२३ (स्टॅम्प नंबर १२९७३/२०२१) मध्ये दाखल अंतरिम अर्ज क्र.१८३०/२०२२ मधील दि.२०.१०.२०२३ रोजीचा निर्णय.
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिहवजरो) पुणे, यांचे पत्र क्र. ससंआसे/साथरोग/कक्ष-५८/कोर्ट केस/३८७-९१/२०२६, दि.२०.०१.२०२६.
४. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल प्रथम अपील क्र. ८४१/२०२३ मध्ये दाखल क्र. ९०१ IA /१७०२/२०२६, दि.२७.०२.२०२६
५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क.३०/१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५

प्रस्तावना:-

मे.हब फार्मास्युटिकल्स, मुंबई यांनी सन २००६-२००७ मधील औषध खरेदीचे देयक DMER च्या दर कराराप्रमाणे मिळण्याकरीता मा.दिवाणी न्यायालय, मुंबई येथे समरी सुट नं.५०३५/२००८ (हायकोर्ट समरी सुट नं.४३७६/२००८) अन्वये दावा दाखल केला होता. त्यामध्ये मा.दिवाणी न्यायालयाने दि.२०.१०.२०१९ रोजी आदेश पारित करून देयकाची प्रलंबीत रु. ३०,४९,३८६/- रक्कम ९ टक्के व्याजासह ६ आठवड्यात जमा करणेबाबत वाचा अ.क्र.१ अन्वये आदेश दिले होते. दरम्यान, सदर आदेशा विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल अपील क्र. ८४१/२०२३ (स्टॅम्प नंबर १२९७३/२०२१) मध्ये दाखल अंतरिम अर्ज क्र.१८३०/२०२२ मध्ये मा. न्यायालयाने ट्रायल कोर्टात देयकाची प्रलंबीत रु.३०,४९,३८६/- रक्कम ९ टक्के व्याजासह जमा करणेबाबत दि.२०.१०.२०२३ रोजी आदेश दिले होते . तदनंतर, पुनः सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल प्रथम अपील क्र. ८४१/२०२३ मध्ये

दाखल क्र. ९०१ IA /१७०२/२०२६ मध्ये मा. न्यायालयाने सहा आठवड्यात सदरची डिक्री रक्कम व्याजासह रक्कम मा. दिवाणी न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश दि.२७.०२.२०२६ दिले आलेले आहेत.

त्यानुसार वाचा मधील अ.क्र.२ येथील सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्यरोग), पुणे यांच्या दि.२०.०१.२०२६ रोजीच्या प्रस्तावानुसार व मा.न्यायालयाच्या दि.२०.१०.२०२३ व दि.२७.०२.२०२६ रोजीच्या आदेशानुसार मा.दिवाणी न्यायालय, मुंबई येथे प्रकरणी समरी सुट दाखल झाल्यापासून ते आज अखेर ९ टक्के दराप्रमाणे व्याजाची अंदाजीत रक्कम व मुळ देयकाची प्रलंबीत रक्कम अशी एकूण रु. ७७९६९०३/-मा.दिवाणी न्यायालयात जमा करण्याबाबत सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप,हत्तीरोग व जलजन्य रोग) पुणे यांना वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

मा.दिवाणी न्यायालयाने समरी सुट नं.५०३५/२००८ मध्ये दि.२०.१०.२०१९ रोजी दिलेले आदेश तसेच सदर आदेशविरुद्ध मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल अपील क्र. ८४१/२०२३ (स्टॅम्प नंबर १२९७३/२०२१) मध्ये दाखल अंतरिम अर्ज क्र.१८३०/२०२२ व क्र. ९०१ IA /१७०२/२०२६ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि.२७.०२.२०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार खालील विवरणपत्रात दर्शविल्या प्रमाणे प्रलंबित देयकाची दि.३१.०३.२०२६ पर्यंत ९टक्के व्याजासह एकूण रु.७७,९६,९०३/- डिक्री रक्कम डिमांड ड्राफ्टद्वारे प्रबंधक, मा. दिवाणी न्यायालय, मुंबई यांच्या नावे मा.न्यायालयात जमा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

अ.क्र.	दिनांक	कालावधी (दिवस/वर्षे)	९ टक्के दराप्रमाणे येणारी व्याजाची रक्कम
१	१२.१२.२००८ ते ३१.१२.२००८	१९ दिवस	१४२८६/-
२	१.१.२००९ ते ३१.१२.२०२५	१७ वर्षे	४६६५५६०/-
३	१.१.२०२६ ते ३१.०३.२०२६	९० दिवस	६७६७१/-
४	अ) एकूण व्याज		४७४७५१७/-
	ब) एकूण मुद्दल		३०४९३८६/-
	एकूण रक्कम (अ+ ब)		७७९६९०३/-

२. या कामी होणारा खर्च, लेखाशीर्ष २२१० ४२८६ अंतर्गत २१-पुरवठा सामुग्री या उद्दिष्टाखाली सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतुन भागविण्यात यावा.

३. उपरोक्त वाचा क. ५ मध्ये नमूद वित्त विभागाच्या दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार अपिल किंवा स्थगन आदेशाची मागणी करतेवेळी न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायालयात रक्कम ठेव म्हणून ठेवण्याकरिता रक्कम मंजूर करणे या बाबीसाठी प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०३३११६०३०६१२१७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(चंद्रकांत ह.वडे)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत-

१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई.
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई.
३. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई.
४. सहसंचालक आरोग्य सेवा, (रुग्णालय) राज्यस्तर मुंबई
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, खरेदी कक्ष, मुंबई.
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई
१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई,
११. निवडनस्ती(खरेदी कक्ष)